

1502290-23.2021.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carla Milhomens Lopes de Figueiredo Gonçalves De Bonis

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO ROBERTO BARROS DE LIMA

Juíza de Direito: Dra. Carla Milhomens Lopes de Figueiredo Gonçalves De Bonis

Vistos.

PAULO ROBERTO BARROS DE LIMA foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 07 de julho de 2022, por volta das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

3ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos - SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502290-23.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502290-23.2021.8.26.0536 - Controle nº 2021/000506

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO ROBERTO BARROS DE LIMA

Juíza de Direito: Dra. Carla Milhomens Lopes de Figueiredo Gonçalves De Bonis

Vistos.

PAULO ROBERTO BARROS DE LIMA foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 07 de julho de 2022, por volta das 15h15min, na Rua Barão de Ramalho, esquina com a Rua Deoclécio Augusto Santana, bairro do Macuco, nesta Cidade e Comarca, tinha sob guarda 24 (vinte e quatro) porções de maconha e 04 (quatro) pinos de cocaína, destinados ao comércio, sem autorização legal ou regulamentar, além de R\$35,00 (trinta e cinco reais) em espécie.

Auto de exibição e apreensão na fl. 9, auto de constatação preliminar na fl. 12, fotografia de Paulo Roberto Barros de Lima na fl. 14, fotografia do entorpecente e valor apreendidos na fl. 15 e laudo de exame químico-toxicológico nas fls. 101-103. Notificado em 10 de fevereiro de 2022 (fl. 126), apresentou defesa preliminar (fls. 130-131). A denúncia foi recebida em 08 de março de 2022 (fls. 136-137), ao que se seguiu regular citação (fl. 158).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas e realizado o interrogatório (termo).

Encerrada, as partes passaram aos debates, pugnando o Ministério Público pela procedência nos termos da denúncia e a defesa pela absolvição ou, subsidiariamente, pela concessão de benefícios.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo resultado do laudo de exame químico-toxicológico de fls. 101-103.

Em atividade de investigação relacionada ao tráfico de drogas, os investigadores de polícia Lucas Valente e Diego Alves Siqueira Cerri, integrantes da equipe Falcão 4 do 2º DEIC de Santos, diligenciaram ao local dos fatos, conhecido como ponto de venda de entorpecentes, em viatura descaracterizada. Lá, visualizaram o ora acusado em atos típicos de mercancia, ao receber algo (supostamente dinheiro) de indivíduos que dele se aproximavam, ir até uma lixeira nas proximidades, pegar algo (supostamente entorpecente) e entregar-lhes, repetindo esse comportamento algumas vezes. Realizada a abordagem, encontraram em sua posse R\$30,00 (trinta reais) em espécie. Ato contínuo, no interior da lixeira à qual ele se dirigira diversas vezes, encontraram 24 (vinte e quatro) porções de maconha e 04 (quatro) pinos de cocaína (fls. 2, 3 e termo).

No auto de prisão em flagrante, Paulo Roberto Barros de Lima reservou-se ao silêncio (fl. 4). Em juízo, negou os termos da denúncia. Disse que trabalhava numa adega próxima e que estava em horário de almoço, motivo pelo qual foi ao bar comprar marmite. Aproveitou para adquirir 4 porções de maconha ao lado do bar e, enquanto aguardava o almoço, acabou sendo abordado e detido, equivocadamente acusado de traficância (termo).

Dessa forma, observo de início que não se pode colocar em dúvida os testemunhos dos policiais por conta da condição dos depoentes. Embora policiais, não teriam qualquer interesse em falsa incriminação e nenhuma vantagem pessoal lhes adviria por esse fato. Ademais, a qualidade de funcionário público apenas realça o dever de lealdade ao depor, uma vez que agem em obediência ao art. 37 da Constituição Federal. Além disso, o réu também informou que desconhecia os policiais e, não havendo contradições ou ausência firmeza nesses depoimentos, aliados às demais provas colhidas, são perfeitamente aptos a embasar uma condenação criminal.

Observa-se que houve confissão de posse de apenas quatro porções de maconha, o que não abrange toda a apreensão. Além disso, a confissão de posse para uso próprio está isolada nos autos, uma vez que ambos os investigadores viram Paulo Roberto servindo outras duas pessoas – não arroladas porque saíram em direção oposta à da viatura em campanha.

Dessa forma, não há elementos seguros a permitir a requerida desclassificação.

O laudo relativo ao exame pericial realizado em 16/05 pp ainda não foi juntado aos autos.

O quadro probatório é, portanto, firme e harmônico, tornando imperiosa a procedência da ação.

Seguindo os critérios norteadores do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, a pena-base é fixada no mínimo legal, uma vez que nada de extraordinário recomenda maior censurabilidade. Presente a atenuante da menoridade, não poderá incidir, pois nesta etapa as penas não podem ficar abaixo do mínimo legal. Por fim, presentes os requisitos dispostos no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, as penas são diminuídas de 2/3, resultando em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE pretensão punitiva estatal, condenando PAULO ROBERTO BARROS DE LIMA às penas de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, por infração ao art. 33, caput e §4º, da Lei nº 11.343/06.

O dia-multa é fixado no menor valor unitário, ante a inexistência de provas quanto à condição econômica do agente.

Tendo em vista a aplicação da causa de diminuição de pena, fixo o regime aberto e, de acordo com o estatuído pelo artigo 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e outros 10 dias-multa, facultado o recurso em liberdade.

Anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial, comunicando-se ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012, da Corregedoria Geral de Justiça.

Condeno-o, por fim, ao pagamento da taxa judiciária, no valor correspondente a 100 UFESPs.

Declaro o perdimento do valor apreendido em favor da SENAD.

Após o trânsito em julgado, ficam revogadas as medidas cautelares impostas nas fls. 66-70.

P.I.C.

Santos, 04 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA